

SENTENCIA NUMERO: 23. CORDOBA, 05/03/2025. **Y VISTOS:** estos autos caratulados **"XXX C/ SWISS MEDICAL A.R.T. S.A. – PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ABREVIADO - LEY DE RIESGOS, Expte. 13028936"**, de los que resulta: **i)** que comparece la Sra. XXX y promover formal demanda laboral en contra de Swiss Medical ART S.A. reclamando el pago de pesos cuatro millones ciento un mil setecientos setenta y siete con 56/100 (\$4.101.777,56), encontrándose en definitiva sujeta a lo que en más o menos resulte de la prueba a rendirse, con más el monto que se determine por los factores de ponderación y establecido por el artículo 3 de la Ley 26.773 y la aplicación al resultante del índice RIPTE, con más sus actualizaciones e intereses desde que es debida hasta su efectivo pago y las costas. Narra que en fecha 07/06/2022 la actora comenzó a trabajar para la empresa Auto Haus S.A. (CUIT N° 30-68757999-9), empresa dedicada a la venta de automóviles y planes de ahorro, que la empresa cumplía labores como vendedora bajo la categoría de “Vendedora Prom Plan Ah. MJ” conforme convenio colectivo N° 130/75 de FAECYS, que por tales labores percibía al tiempo del infortunio una remuneración mensual de pesos ciento noventa mil (\$190.000). Relata que desde el comienzo la relación laboral, el lugar de prestación de las labores fue local comercial de la empresa ubicado en Av. Rafael Núñez N° 4460, de la ciudad de Córdoba, que en fecha 04/01/2023 siendo las 19:30 hs. al momento en que la trabajadora se disponía a salir del local comercial donde prestaba labores, ubicado en Av. Rafael Núñez N° 4460 (esquina Martel de los Ríos), fue abordada por un sujeto que se acercó y le efectuó dos disparos de arma de fuego, que un disparo le da en el pecho a la altura del esternón y otro ingresa por la mejilla derecha, que luego de perpetrar el hecho el atacante se da a la fuga. Describe que a raíz de lo acontecido la trabajadora atendida por el servicio de emergencias ECCO que la traslada en ambulancia al Hospital Municipal de Urgencias donde quedó internada durante poco más de una semana y posteriormente continuo con controles y rehabilitación durante un mes a cargo de Swiss Medical ART S.A. a través de su prestador médico Sanatorio Allende S.A., hasta que intempestivamente la aseguradora suspende el tratamiento notificando el rechazo del siniestro aduciendo que se trata de un hecho de naturaleza no laboral. Aclara que la denuncia a la ART no fue realizada por la trabajadora damnificada sino que fue realizada por la patronal, y esta última hace un relato erróneo de los hechos, dado que en ese momento la damnificada se encontraba internada con riesgo de vida, no pudo rectificar la denuncia

oportunamente conforme a la realidad de los hechos. Expone que la denuncia realizada por la patronal refiere que al salir del local de la empresa la pareja de la víctima la estaba esperando en el vehículo de la trabajadora donde le efectúa los disparos, pero la realidad de los hechos es muy diferente ya que en primer lugar no es cierto que el sujeto estaba esperando en el auto sino que por el contrario la esperaba y la aborda en la puerta de salida del local comercial ubicado en Av. Rafael Núñez N° 4460, y es en ese lugar donde le dispara, que por otro lado la denuncia refiere erróneamente que se trataba de la ex pareja de la trabajadora, cuando en realidad, si bien la víctima lo conocía de hacía aproximadamente un mes atrás, no existía una relación de pareja como refiere la denuncia. Menciona que el hecho de que la trabajadora al momento de tomar conocimiento del rechazo por parte de la demandada, contesto el rechazo formulado pidiendo un reingreso al tratamiento y dando una correcta descripción de los hechos, haciéndolo formalmente mediante TCL de fecha 24/02/2023, que no obstante ello la aseguradora se negó a darle el reingreso. Sostiene que hecha estas salvedades y conforme la prueba a rendirse en la etapa oportuna, esta parte considera que el rechazo por parte de la aseguradora resulta improcedente y desajustado a los hechos y al derecho. Afirma que en el caso que nos ocupa y tal como se manifestara, la trabajadora fue abordada a la salida de su lugar de trabajo, el victimario la espero a la salida donde le efectuó los disparos, es por ello que la ocasión del trabajo le brindó al victimario el marco y la posibilidad de perpetrar el hecho ya que esa es la razón por la que la trabajadora se encontraba en ese lugar a esa hora. Precisa que las crónicas periodísticas que se acompañan al presente como medio probatorio, a las cuales me remito, también dan cuenta de la realidad de los hechos. Menciona que sufre de un daño en su organismo por padecer de limitación a la ventilación respiratoria Secuela de Neumotórax:..4%; cicatriz visible HAF, en Maxilar (D) (1cm.): 1%, cicatriz visible HAF Esternón 1%:...1%, R.V.A.N. (Reacción Vivencial Anormal Neurótica) Grado II:...10%, más Factores de ponderación:...2%. Formula cálculo económico y hace reserva del caso federal. Ofrece prueba. **ii)** Impreso el trámite de ley, la parte demandada evacúa el traslado que fuera corrido y expresa que niega todos y cada uno de los hechos en ella alegados que no sean motivo de reconocimiento expreso en el presente responde. Niega que conforme lo relatado en demanda, la actora sea portador de una incapacidad laboral alguna, afirma que la realidad de los hechos es que la empresa Auto Haus S.A (CUIT: 30687579999) celebró un contrato de cobertura de riesgos de trabajo con Swiss

Medical ART S.A. en el marco de la Ley 24.557, que en dicho contrato fue denunciada como dependiente el Sra. XXX quien manifestó ser portadora de una serie de patologías como consecuencia de un accidente laboral in itinere, que por ello procedió a brindarle las prestaciones médico asistenciales a su cargo hasta el otorgamiento del alta médica. Puntualiza que en disconformidad el accionante solicitó la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional iniciando en fecha trámites por Divergencia en la Determinación de la Incapacidad dando lugar al expediente SRT N° 162730/24, que en el marco de dicho expediente, se emitió el dictamen jurídico previo en el cual concluyó que no se trata de un accidente in itinere, en los términos del artículo 6°, apartado 1° de la ley n° 24.557 y determinó el carácter no laboral de la contingencia sufrida por la trabajadora, acaecido el día 4 de enero del 2023. Asevera que la SRT Comisión Medica Jurisdiccional N 5 concluyó que no se trata de un accidente in itinere, y que el carácter de la contingencia es no laboral, por lo cual la vía para apelar lo dictaminado, debería ser la ordinaria, y no la que se intenta en autos, debiendo el tribunal rechazar la admisión de la presente como proceso declarativo abreviado. Interpone en forma subsidiaria excepción de cosa juzgada, haciendo reserva de ampliarla en el momento oportuno. Niega e impugna que la actora se encuentre afectada de las patologías denunciadas y que le ocasionen una incapacidad laboral parcial y permanente estimada de un 18% de la T.O. (Baremo Ley 24.557) tal como se menciona en la demanda y/o ninguna otra. Niega e impugna en consecuencia, el certificado médico extendido a favor del accionante y que menciona en su demanda por ser confeccionado en forma unilateral y sin control de esta parte. Cita jurisprudencia que estima aplicable. Niega e impugna la liquidación practicada por la parte actora en su escrito de demanda por arbitraria, caprichosa y no ajustada a derecho, como así también niega e impugna cada uno de los cálculos expresados y la forma de realización de los mismos. **iii)** Corrido traslado a la actora, este no la evacúa. **iv)** Incorporada los elementos probatorios ofrecidos y admitidos por las partes, recepcionados los alegatos de bien probado, y ordenado el decreto de autos la causa pasa a despacho a los fines de su resolución. **Y CONSIDERANDO:** **I)** Que, habiéndose cumplido en su totalidad las etapas procesales correspondientes al Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA), causal del Art. 83 inciso K de la ley 7987, corresponde el dictado de la sentencia en el particular. **II)** Que, en el pleito, la Sra. XXX pretende que Swiss Medical ART S.A. le abone la suma de pesos cuatro millones ciento un mil setecientos setenta y siete

con cincuenta y seis centavos (\$4.101.777,56), en concepto de prestación dineraria de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) por padecer de “Limitación a la ventilación respiratoria Secuela de Neumotórax: 4%, cicatriz visible HAF, en Maxilar (D) (1cm.): 1%, cicatriz visible HAF Esternón 1%: 1% y 4) R.V.A.N. (Reacción Vivencial Anormal Neurótica) Grado II: 10%”, que le generaría una incapacidad del 18% de la T.O., como consecuencia del accidente in itinere ocurrido el día 04 de enero del 2023 a las 19.30 hs., mientras volvía a su casa luego de cumplir su jornada laboral como empleada de Auto Haus S.A. (CUIT N° 30-68757999-9) . De acuerdo a las postulaciones formuladas por las partes y conforme el acta de fecha 10 de septiembre del año 2024, son hechos conducentes no controvertidos: que la actora concurrió a la Comisión Médica con fecha 09/04/2024 e inició al trámite por “Rechazo de la Contingencia AT/EP”, bajo el Expte. Nro. 162730/24, donde se concluyó que la contingencia sufrida por la trabajadora no posee carácter laboral. Como derivación de ello, los extremos fácticos litigiosos conducentes son determinar la existencia y el carácter de la contingencia sufrida por la actora con fecha 04/01/2023, si posee la incapacidad denunciada en la demanda, y en caso que ello ocurra, fijar la cuantía de la prestación de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) correspondiente. **III)** Que, a los fines de respaldar sus posturas, las partes introdujeron la siguiente prueba: **a)** Documental de la actora consistente en: Copia escaneada del Expediente administrativo SRT N° 162730/24 en donde se encuentran las misivas cursadas, constancias del expediente administrativo y disposición de alcance Particular conjunta, (adjunto en formato PDF al presente). Historia clínica N° 88099/0 de la actora XXX expedida por el Hospital Municipal de Urgencias, (adjunto en formato PDF al presente). Certificado médico de la actora en donde constan discriminadas sus patologías con su grado de incapacidad, con un criterio divergente a lo sostenido por la Comisión Médica (Escaneado y adjunto al presente) e intercambio epistolar (TCL y CD) cursado entre actora y demandada donde consta la carta de rechazo de esta última, misivas incorporadas al expediente administrativo diligenciado ante la SRT. **b)** Prueba informativa: a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), mediante la cual se remitió el Expte. SRT N° 162730/24, cuyo dictamen jurídico prescribe “...La Sra. XXX con domicilio en calle Pedro Chutro N°138, B° Alto Alberdi, Córdoba, se desempeñaba como empleada para la empresa Auto Haus Sociedad Anonima. Luce agregado un formulario digital de denuncia (40) realizada por el empleador, en el cual describe el hecho de la siguiente manera: “al salir

del trabajo la estaba esperando su ex pareja en el auto de ella y le efectúa herida de arma de fuego en cabeza y tórax”. Asimismo, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 6 de la Resolución 899-E/2017, la damnificada junto con su letrado apoderado Dr. Mosca, acompaña una breve y parcial descripción de los hechos y las circunstancias en que aconteció el siniestro, que denotan claras inconsistencias con la denuncia efectuada por la empleadora. Ofrece prueba de las cuales no surgen elementos probatorios que acrediten las circunstancias en que sucedió el siniestro según su relato. No obstante, el siniestro fue rechazado por la aseguradora, aduciendo que en el siniestro de referencia no está a su cargo atento a que no debe responder por accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral, como así tampoco las consecuencias derivadas de los mismos. Al ingresar al análisis jurídico del presente caso, en lo que hace a la temporalidad del rechazo efectuado por la empleadora, se verifica que el mismo ha sido efectuado dentro de los términos del art. 6 del Decreto 717/96. Por otro lado, corresponde valorar especialmente la prueba aportada por la parte damnificada a los fines de acreditar el hecho denunciado, por ser quien tiene a su cargo su producción, teniendo en cuenta que el infortunio sucede fuera del ámbito de custodia del empleador. En principio, el hecho no fue negado por las ART, si no que las circunstancias en las que ocurrió son las controvertidas, y siendo así, la trabajadora no acompañó denuncia, ni sumario penal, ni ningún tipo de documental que acredite que el siniestro ocurrió en el contexto relatado. De lo dicho se desprende que la orfandad probatoria advertida en el presente expediente impide tener por acreditada la naturaleza laboral del hecho denunciado y su dinámica. Resulta de suma importancia tener presente que, conforme surge del art. 6° de la Res. 899/17: “En los trámites incoados con motivo del rechazo de la denuncia del accidente laboral, establecidos en los artículos 1° y 2° de la Resolución S.R.T. 298/17, además del cumplimiento de los requisitos allí previstos, el peticionante deberá formular la descripción de los hechos y las circunstancias en que aconteció el siniestro rechazado y, en el mismo acto, ofrecer la prueba de la que intente valerse acompañando la documental... El relato de los hechos, los fundamentos y el alcance de la pretensión del trabajador quedarán determinados al tiempo de formular la presentación prevista en el primer párrafo del presente artículo...” (el resaltado me pertenece). En consecuencia, el contexto del hecho denunciado no ha sido acreditado por la parte damnificada quien no ha cumplido con la carga probatoria, siendo procedente el rechazo de la aseguradora. En relación a la carga probatoria la jurisprudencia ha dicho que:

“Es al titular a quien le corresponde la carga de la prueba de la naturaleza laboral del accidente, por cuanto le incumbe demostrar que los hechos ocurrieron en la forma que denuncia. Poclava Lafuente-Herrero-Fernández. exp. 17755/2002. "Ruiz, Valerio Amado c/ Provincia A.R.T. S.A. y otro s/Ley 24.557". 31/08/04, sent. def. 109346. Cámara Federal de la Seguridad Social. Sala II.” En el mismo orden de ideas se ha expresado la Cámara Federal de la Seguridad Social, al afirmar que “Quien invoque un accidente “in itinere” debe acreditar que han concurrido las circunstancias de tipo-concordancia cronológica –y espacioconcordancia topográfica- necesaria para ello y atento a que el accidente no ocurre en el establecimiento de la empresa que es el lugar en que el principal puede ejercer la vigilancia de su personal, la prueba deber ser terminante y concreta. A mayor abundamiento cabe destacar que doctrinariamente se entiende que por ocurrir, fuera del control directo del empleador el accidente in itinere debe revestir ciertos requisitos indispensables para admitir su existencia: a) que el recorrido habitual no haya sido interrumpido, es decir que haya concordancia cronológica b) que el recorrido no haya sido alterado por motivos particulares, o sea que exista concordancia topográfica (CNA Trab, Sala IV, 28/02/77). Sin perjuicio de todo ello, cabe señalar conforme surge del dictamen jurídico de fs.110/112, y de todo lo actuado en el proceso, que el damnificado no identifico el trayecto que llevaba, no brindó el nombre de testigos y tampoco indicó como podían verificarse las circunstancias que denuncia.” (Expediente n° 30570/2009, autos: “Godoy Christian Roberto c/ Provincia ART y Otro s/ Ley 24.557”, CFSS., Sala I, Buenos Aires, 9 de Mayo de 2012). Siguiendo esa línea, se ha establecido que "...ante la negativa de la parte demandada respecto de la producción y a su consideración como accidente in itinere, le corresponde a la parte actora probar tal circunstancia, no sólo por la aplicación de la regla general que impone que quien invoca un hecho debe probarlo, sino porque al haber sucedido los hechos fuera de la órbita del empleador, no resultan incluidos en mecanismos de inversión probatoria.”(L.A. N° 40 F° 973/975 N° 345, Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. B-159.575/06. Sala I Tribunal del Trabajo, "Lorenza Blas Cutipa y otros c/ Liberty ART"-STJ de Jujuy 15/06/10)”. De tal manera, sobre la base de los antecedentes reseñados, se concluye que el día 04/01/2023, la Sra. XXX no habría sufrido un accidente in itinere, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 de la Ley N° 24.557...”. **c) Pruebas periciales. Pericia médica con especialidad en medicina psiquiátrica,** emitida por el perito oficial Dr. Esteban José

Foddanu, que informa: "... De acuerdo a los puntos periciales propuestos por la parte demandada se informa: Puntos 1, 2, 4, 6, 10 y 11: Se pudo objetivar que la actora tras la agresión y en los meses sucesivos presentaba signos y síntomas compatibles con un Trastorno de Estrés Postraumático (F43.1 según CIE-10) como consecuencia directa de la misma. Se pudo determinar que dicho trastorno produjo alteración de su curso vital, laboral y social, tras lo cual la actora no logra adaptarse y recuperar su vida habitual. Se describen a continuación los criterios del Trastorno de Estrés Postraumático: **A.** La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido 1 y 2: 1. la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. 2. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. Nota: En los niños estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. **B.** El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una (o más) de las siguientes formas: 1. recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. Nota: En los niños pequeños esto puede expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma. 2. sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen malestar. Nota: En los niños puede haber sueños terroríficos de contenido irreconocible. 3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo (se incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de flashback, incluso los que aparecen al despertarse o al intoxicarse). Nota: Los niños pequeños pueden reescenificar el acontecimiento traumático específico. 4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. **C.** Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general del individuo (ausente antes del trauma), tal y como indican tres (o más) de los siguientes síntomas: 1. esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático. 2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma. 3. Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 4. Reducción acusada del interés o la

participación en actividades significativas. 5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 6. Restricción de la vida afectiva (p. ej., incapacidad para tener sentimientos de amor). 7. Sensación de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un empleo, casarse, formar una familia o, en definitiva, llevar una vida normal). D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del trauma), tal y como indican dos (o más) de los siguientes síntomas: 1. dificultades para conciliar o mantener el sueño. 2. Irritabilidad o ataques de ira. 3. Dificultades para concentrarse. 4. Hipervigilancia. 5. Respuestas exageradas de sobresalto. E. Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B, C y D) se prolongan más de 1 mes. F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Se pudo objetivar que la actora cumple los criterios A1, B2, B3, B, C1, C2, C4, C5, C6, D3, D4, E y F. Cabe destacar que, tras el ataque, la actora no realizó tratamiento psicológico ni psiquiátrico, los cuales hubieran sido necesarios. Teniendo en cuenta lo arriba manifestado es que se considera que la actora requiere tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico. En términos generales se estipula que el Trastorno de Estrés Post Traumático requiere un tratamiento cuya duración es de 6 meses a 2 años, con consultas psicológicas semanales o quincenales y consultas psiquiátricas quincenales o mensuales. Punto 3: Ver I. Capítulo expositivo. Puntos 5 y 12: No requiere de la realización de batería de test. Punto 9: Corresponde responder a médico legista. Puntos 7 y 8: se considera que el Trastorno Adaptativo con Ánimo Depresivo debe ser considerado como una Reacción Vivencial Anormal Neurótica R.V.A.N. con manifestación fóbica Grado II y que genera una incapacidad del 10% de la T.O. la cual es parcial y permanente. A lo que se debe agregar los Factores de Ponderación previstos por la ley 24.557 y Decretos Reglamentarios, a saber: Dificultad para realizar la tarea: nula 0%. Recalificación: no amerita 0% Edad de la Actora: 2%. Corresponde aplicar 2% de 10%: 0,2 % Total: 10,2% de la T.O...". **Prueba pericial médica con especialidad en medicina del trabajo** elaborada por el Dr. Saúl Orlando Vega, quien informó "...Incapacidad: Cicatriz visible HAF, en Maxilar Derecho (1 cm) 1% Cicatriz visible HAF, Esternón (1 cm) 1% Subtotal: 2% Factores de ponderación: Dificultad para las tareas habituales Leve (10%). Amerita recalificación: NO Amerita (0%). Edad: 33 años. $(12\% \times 2\% = 0,24\%)$ 0,24%. Total: 2,24%. Interrogantes de las partes: No se recibieron al momento del examen pericial informe de relevamiento de puesto de trabajo; Condiciones

y medioambiente de trabajo (C. y M.A.T.), exámenes pre ocupacionales, ni preexistencias laborales, ni otro estudio, excepto los estudios aportados por el Expediente digital y el examen médico realizado. Conclusión: De acuerdo a la anamnesis laboral, examen físico, estudios médicos complementarios aportados por el Expediente digital, he analizado y evaluado medico pericialmente los antecedentes inherentes al actor obrante en autos. Este perito solamente encuentra un nexo causal entre el accidente in itinere denunciada y el origen de las misma en el tipo y circunstancias del accidente sufrido el 04/01/2023, por lo tanto el factor preponderante en la causalidad de las patologías que padece está relacionado con los hechos, el modo y tipo de mecanismo del accidente, que provoco herida con arma de fuego en región malar derecha y región esternal, dejando como secuela cicatriz, siendo un hecho súbito y violento, visto en el momento del examen se afirma que la integridad Anatomo-funcional del organismo del actora se encuentra alterada, que serán de probanza jurídica y no médica. Concluyendo de esta manera que el Accidente In Itinere han actuado como factores causales al desarrollo de las patologías analizadas y denunciadas luego de haber respondido los puntos periciales encomendado por las partes en el desarrollo y aplicar los baremos de los decretos 658/96, 659/96 y 49/2014 de la Ley 24.557, se llega a la conclusión de que el paciente padece de una incapacidad actual, parcial y permanente de causalidad laboral del Dos con veinticuatro por ciento (2,24%) más Factores de ponderaciones de la T.O. en base a las patologías denunciadas y analizadas ...". **d)** Prueba instrumental: lucen agregadas las testimoniales receptadas en los autos "Colazo, Alejandro-: SJ-Denuncia violencia familiar- Expediente N° 11581615" tramitado por ante la Fiscalía de Instrucción en Violencia Familiar y de Genero 1er. Turno, de las cuales resalto la rendida por el Sr. Mahmoud Zouhair DNI n° 18.757.354 quien dijo "...A preguntas generales de la Instrucción, dijo: "...Hace 39 años que vivo en Argentina y hace dos años vivo en el domicilio aportado junto a mi esposa Norma Teresa Medina. Desde el 2013 me desempeño como guardia de seguridad de la Concesionaria Auto Haus, que está ubicada en Av. Rafael Núñez 4460 de esta ciudad. Mis horarios son rotativos, trabajo 5 días en turno noche de 20hs a 8hs del otro día, descanso dos días y luego me toca otros 5 días en el turno mañana de 8hs a 20hs." Preguntado respecto de XXX, dijo: "A XXX la conozco porque es empleada en el área de ventas de la concesionaria, ingresó allí en febrero del año pasado. Con ella tengo muy buena relación, una amistad y confianza. Al principio ella estaba bien, no había nada raro, desde noviembre del año pasado

comencé a notar que ella estaba triste o que se quedaba hasta el último en su lugar de trabajo, entonces le pregunté qué pasaba con ella y allí comenzó a contarme sobre lo que estaba viviendo con su ex pareja. Resulta que se había separado y estaba en una nueva relación y su ex pareja la estaba molestando. Hace tres meses más o menos está de novia con otra persona que no sé el nombre porque nunca me lo dijo. Tampoco sé cómo se llama la ex pareja de ella, nunca me lo dijo, ni nunca me dio datos de él, sólo que había estado con él dos años. Ella me contó que él, es decir su ex pareja, le faltaba el respeto, que era muy soberbio, también me contó que una vez le había pegado él a ella en una discusión, no me dio mucho detalle de esto, me dijo que tenía problemas con el alcohol, que era drogadicto y que le sacaba dinero. Yo le dije varias veces que le pusiera fin a eso, que lo denunciara, pero ella no lo hizo. A mí me angustiaba porque no la veía bien. Su novio actual siempre la buscaba a la salida. Como hay tres sucursales ella trabaja dos días en cada una, en la del cerro que es en donde yo soy guardia trabaja los miércoles y viernes de 9hs a 19hs. Depende de los clientes a veces también trabaja en la sucursal de Carlos Paz por ejemplo, pero siempre que le tocaba en la sucursal del cerro, desde hace tres meses aproximadamente su novio actual la retiraba, hoy no fue a buscarla.” A pregunta de la Instrucción sobre el hecho que se investiga, dijo: “Hoy ingresé a trabajar 18:15hs y a las 18:30hs saludé a XXX incluso la cargué porque se había olvidado de mi cumpleaños, hablamos sobre eso y me dijo que estaba muy angustiada, que estaba con problemas con su ex novio el cual le estaba mandando mensajes amenazándola e insultándola y que le dolía el estómago. No me dio detalles de los mensajes ni de las amanezcas. Ella me pidió algo para el dolor de estómago y yo le di una buscapina, pero al mismo tiempo le dije que claramente el dolor era por la angustia y la situación y le dije que tenía que denunciar a su ex pareja y bloquearlo, para terminar con eso de una vez. Ella se reía y yo le dije que no me angustie más contándome lo que le hacía su ex novio porque luego no prestaba atención a mis consejos. Ella es una chica muy linda para tener ese tipo de problemas con un mal hombre. Ella me dio las gracias por mi amistad y consejos y me dijo que a las 19:00hs se iba a su casa, yo le dije que cuando llegara tomara una cucharada de aceite de oliva para que se relajara, como una medicina natural y que me avise como estaba, porque la notaba muy nerviosa. Siendo las 19:00hs yo la saludé, la acompañe hasta la puerta, me dio un abrazo me dijo que me veía el viernes. XXX fue la última en irse, sólo quedaba yo y la chica de la limpieza que se llama SUSANA, quien no vio nada de lo que ocurrió porque estaba al fondo,

incluso yo le grité para que me ayude y acompañe a XXX cuando ya había pasado todo. La concesionaria ocupa una media cuadra aproximadamente y es toda vidriada por lo que desde adentro se ve la Av. Rafael Núñez. Cuando yo la saludé a XXX en la puerta, observé un hombre parado al lado de un árbol, que es un naranjo, que está en la vereda. Desde la puerta de vidrio hay dos metros aproximadamente hasta la escalera que baja a la vereda, XXX tenía su automóvil de color blanco, sin recordar marca y modelo, justo al frente de la concesionaria. Al frente tenemos tres árboles, el auto de XXX estaba justo a la altura de uno y luego hay dos más hacia el Pasaje Obispo Castellano, en el último árbol, que estará a unos 4 ó 5 metros desde la escalera que baja a la vereda estaba parado el hombre que antes dije. Dicho hombre estaba vestido con un short negro y una remera negra que en el pecho decía “SPORT” en blanco, el mismo era alto, de contextura delgada, estaba apoyado en el árbol, no le vi nada, ni bicicleta ni bolso, estaba sólo y miraba hacia la concesionaria. Yo saludé a XXX, que hoy vestía un pantalón vaquero y una camisa blanca rayada con negro, vi a este hombre y por un momento pensé que podría ser el novio actual, ya que él siempre la iba a buscar en colectivo o caminando y se iban juntos en el auto. XXX fue hacia su auto y yo cerré la puerta de la concesionaria con llave y comencé a caminar hacia el fondo, no hice ni tres metros desde la puerta cuando escuché gritos de mujer que decía: “déjame, déjame” y seguidamente escuché dos disparos, inmediatamente me di vuelta y el mismo hombre que antes había visto apoyado en el árbol estaba arrastrando a XXX, la arrastró varios metros, yo me puse nervioso, corrí hasta la puerta, nunca le vi el arma porque XXX forcejeaba con el hombre y ella tiene el pelo largo por lo que me tapaba, pero escuché los disparos. Cuando logré abrir la puerta, XXX estaba acercándose para entrar y él la seguía tironeando para el lado de la calle, ahí es que logré abrir la puerta y hacerla entrar, cuando el hombre realizó un tercer disparo que no nos pegó a ninguno de los dos. Yo hice entrar a XXX, cerré la puerta con llave por miedo a que el hombre quisiera entrar, ella estaba sangrando, el hombre salió corriendo por la Av. Rafael Núñez para el lado del Pasaje Obispo Castellano, yo lo perdí de vista y me ocupé de llamar a la ambulancia y a la policía, me preguntaban muchas cosas y yo estaba desesperado porque me manden la ambulancia. XXX sangraba de la cara y del pecho. Yo no recuerdo haber visto en la vereda ni en el ingreso de la concesionaria nada tirado, sólo las cosas de ella que yo las entré a la concesionaria. Siendo las 19:15hs o las 19:20hs llegó un personal policial de civil y a posterior llegaron más, ellos

lograron hablar con XXX, quien les dio el nombre de la persona que la agredió, que era su ex novio, ella dio el nombre, que yo no sé y una foto, pero no quiso decir donde vivía y yo la retaba que dijera la verdad, estaba muy angustiado con todo lo que había pasado y no entendía porque ocultaba los datos de quien la había herido. Luego había ya mucho movimiento de personal policial y en eso observé que un policía, que era el que estaba de civil y que luego vi en esta sede judicial declarando, ingresó a la concesionaria una bicicleta, de color blanca con negro y yo pensé que era de él, porque no la había visto antes, no me dijo nada, pero luego escuché que era de quien agredió a XXX, además en las cámaras se puede ver que el hombre que hirió a XXX llevaba una bicicleta por lo que entendí que la encontraron tirada y la entraron a la concesionaria. Siendo las 19:50hs llegaron dos ambulancias con médicos que atendieron muy bien a XXX y luego la trasladaron al Hospital de Urgencias. Estando ya aquí declarando me avisaron que a XXX la habían operado para sacarle la bala y que estaba estable en su estado de salud.” A pregunta de la Instrucción si había visto antes al hombre que agredió a XXX, dijo: “No, nunca lo había visto antes. Al novio actual si lo vi dos veces y no era la persona que hoy la agredió, si bien cuando lo vi apoyado en el árbol, estaba lejos y pensé que podía ser el novio, luego cuando la hice entrar, después de los disparos lo vi más de cerca y pude reconocer que no era su novio actual.” A pregunta de la Instrucción respecto de las cámaras de seguridad, dijo: “El salón tiene 10 cámaras de seguridad, todas graban, pero sólo dos de esas cámaras enfocan hacia donde fue el hecho de XXX. La cámara interna que enfoca hacia la Av. Rafael Núñez y la cámara de la puerta de ingreso que tiene visión hasta el árbol de naranjas en donde estaba apoyado el hombre como dije.” A pregunta de la Instrucción respecto de testigos presenciales, dijo: “XXX fue la última que se fue, minutos antes se retiraron los otros tres vendedores CRISTIAN ZUCARIA quien se fue a FARMACIA CITY que esta como a una cuadra de la concesionaria por la misma vereda, LUCAS CHALAT quien se fue al fondo a la playa a donde tenía su auto e INGNACIO LUQUE quien se retiró y se fue al banco ICBC que está en la esquina, estaba yo y SUSANA que es la chica de la limpieza que estaba al fondo y fue a quien yo llamé para que me ayude a asistir a XXX cuando ya todo había ocurrido y yo estaba llamando a la policía y luego con los disparos y todo el movimiento los tres vendedores volvieron a ver que había ocurrido, pero no estuvieron presentes al momento del hecho, incluso ni SUSANA quien se enteró de lo ocurrido porque yo la llamé.” A pregunta de la Instrucción si tiene conocimiento de algún

otro dato relevante para la causa o quiera aportar, dijo: “Luego personal policial me contó que habían encontrado en la calle de tierra, es decir el Pasaje Obispo Castellano, un bolso azul y un revolver. Yo nunca pude ver el arma en la mano del hombre por el pelo de XXX, pero los disparos fueron explosiones, me di cuenta que eran disparos y fueron tres.” **IV) a)** Que, conforme fuera descripto más arriba, en la instancia administrativa la Comisión Médica n° 05 de la SRT en Expte. n° 162730/24 rechazó el carácter laboral del accidente denunciado por la actora con sustento en el dictamen jurídico emitido por la Asesoría Técnica que consideró, en síntesis, que no había elementos de prueba para calificar al infortunio dentro del Art. 6 de la LRT debido a que la trabajadora no cumplió con la carga probatoria, decisión que fuera homologada por el Servicio de Homologación de la SRT mediante el dictado de la Disposición Alcance Particular Conjunta DIAPC-2024-6933-APN-SHC5#SRT, de fecha 6/05/2024. De acuerdo a ello, a la traba de la litis expuesta, corresponde definir si el siniestro posee naturaleza laboral o no, y, en caso de corresponder, verificar las secuelas incapacitantes generadas en el organismo del actor y establecer la procedencia de la prestación dineraria de la LRT. Frente a ello, corresponde advertir que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, en torno a la interpretación brindada al Art. 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), aplicada al accidente *in itinere*, explicó que accidente de trabajo se identifica “...a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo...”, expresó que ese precepto en su inciso 1 “...establece que para que el accidente sea laboral, el acontecimiento súbito y violento debe acaecer por el “hecho” o en “ocasión” del trabajo. No sólo se vincula el siniestro al cumplimiento específico de la prestación prometida, sino que también involucra la “ocasión”, entendida como la situación que rodea el desarrollo de la actividad y la constelación de circunstancias que resulten de ella. Dicha hipótesis legal –que se verifica de modo objetivo, con relación a un tiempo y un lugar– habilita la proyección del modelo a un campo más amplio. Al respecto, Oscar Ermida Uriarte señala que la ocasionalidad es un nexo de imputabilidad diferente y autónomo de “causalidad”, donde el trabajo es un factor de simple condición –inteligencia que también explica los casos de *accidente in itinere* (ver Sents. N° 11, 163 y 176/13, 4 y 20/14, 189/17 y 40/18). De tal modo, el acontecimiento acaecido en “ocasión del trabajo” es aquel evento dañoso que no proviene del cumplimiento concreto del débito laboral, sino que alude a aspectos relacionados con la intención de ejecutar la tarea y que proporcionan el marco en el

que se sitúa el hecho lesivo” (Autos: “Agrello, María Antonia y otros c/ Cargas S.R.L. y otros-ordinario-enfermedad accidente con fundamento en el derecho común- Expte. n° 3153892”, Sentencia n° 126/19). Bajo esa premisa, examinada la prueba incorporada a la causa, puntualmente, de las constancias administrativas de la SRT como de las actuaciones penales llevadas a cabo en el Expediente N° 11581615, caratuladas como “Colazo Alejandro –P.S.A. homicidio”, proveniente de la Unidad Judicial de Homicidios de la Dirección General de Policía Judicial, y en especial de la testimonial brindada en esas sede por el Sr. Mahmoud Zouhair, luce acreditado que la actora en su rol de vendedora de la firma Auto Haus S.A. el día 04/01/2023 luego de prestar sus tareas habituales como vendedora y siendo alrededor de las 19.00hs., procedió a retirarse del establecimiento al culminar su jornada. En ese momento, el Sr. Mahmoud Zouhair, quien prestaba labores de vigilador de la empresa acompañó a la actora hasta la puerta de salida, despidió a la Sra. y cerró la puerta de la concesionaria, quedando ella afuera del establecimiento, puntualmente en la vereda, y en dirección a la búsqueda de su vehículo que estaba estacionado al frente del negocio. En esa circunstancia, fue atacada salvajemente por un sujeto de sexo masculino, quien le disparó en tres oportunidades, impactando en dos veces en el organismo de la trabajadora y luego de cometer el hecho huyó corriendo del lugar. Conforme lo expuesto por la actora en la demanda, lo manifestado en los alegatos y en el informe sumarial, el agresor fue Emanuel Alejandro Colazo quien mantuvo un vínculo sentimental con la víctima, y tras ser buscado por la fuerza policial fue hallado muerto con signos de haber cometido un suicidio. Frente a este marco probatorio, resulta evidente que el hecho ocurrido fue de carácter súbito y violento y que acaeció ya finalizada la jornada de trabajo cuando la trabajadora comenzaba el trayecto para dirigirse a su domicilio, revistiendo el carácter de in itinere, conforme el Art. 6 de la LRT, sin que hubiere otra prueba que desvirtúe esa circunstancia, revirtiendo lo dictaminado oportunamente por la Comisión Médica. Cabe mencionar, que si bien la accionada no desarrolló argumento en su memorial de contestación, ya que solo se limitó a negar el carácter laboral del hecho sin expresar razón atendible, es oportuno remarcar que es irrelevante para el encuadramiento del hecho como accidente in itinere que la lesión sufrida por la actora provenga de un intento de “femicidio” al ser la secuela de un intento de homicidio consumado por un hombre que tuvo un vínculo afectivo con la víctima en un contexto de violencia. Es dable mencionar, que comparto lo dicho por el distinguido colega Dr. Ricardo Agustín Giletta

en autos “P.Z.E. c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba-ordinario-accidente (ley de riesgos). Expte. n° 7439370”, sentencia n° 156 del 26/10/2020, por cuando sostiene respecto al encuadramiento legal de accidente in itinere que “...La circunstancia de que hubieren intervenido terceros en la comisión del hecho, no impide de ninguna manera la tipificación, ya que esa exclusión no figura en la norma, y mal podría considerarse de esa manera si el sistema cubre incluso los accidentes sufridos in itinere, en los que ninguna intervención ni control tiene el empleador y en los que es habitual que terceros concurren en el siniestro (vgr. accidentes de tránsito)”. En igual sentido, la Sala Laboral del Alto Cuerpo provincial, en reiteradas oportunidades en planteos análogos ha resuelto (véase “Ferroni María Elena c/ Gobierno de la provincia de Córdoba - ordinario - accidente (Ley de Riesgos)”- recurso de casación – Expte. n° 3259954, sentencia n° 292 del 7/10/2021; “Pucheta Paola Fabiana c/ Interacción ART S.A. - ordinario - accidente (Ley de Riesgos)” recurso de casación- Expte. n° 3285128, sentencia n° 436 del 29/12/2021; y “Solohaga Héctor Ernesto c/ Provincia ART S.A. -ordinario - accidente in itinere”- recurso de casación – Expte. n° 3257450, sentencia n° 11 22/2/2022), y no debe restarse importancia a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los desgraciados hechos. Nótese que de las constancias penales está probado que el agresor para perpetrar el delito aprovechó el momento en que la trabajadora apenas salía del lugar de trabajo y la puerta de ingreso/egreso del local quedó cerrada con llave por el vigilador, al haber terminado el horario de atención a los clientes, quedando la Sra. XXX sola e indefensa en la vía pública ante Colazo y sin poder retornar. Allí fue cuando el victimario atacó por la espalda a XXX cuando se aprestaba a subir a su automóvil, le apuntó con el arma de fuego y accionó en contra del organismo de la actora, por lo que el hecho no cabe duda que posee las características de súbito y violento al comenzar el trayecto del trabajo al domicilio de la accionante y que se originó como derivación del deber de concurrencia de la actora a prestar el débito laboral, sin cuya existencia el mismo no habría acaecido. Por otro lado, insisto, la postura de la accionada asumida en la contestación de la demanda queda huérfana de sustento mostrando una simple negativa genérica carente de respaldo probatorio. **b)** Determinado el carácter del accidente in itinere de fecha 04/01/2023, corresponde verificar si la demandante posee secuelas incapacitantes que resulten resarcibles en el marco de la LRT. En esa dirección, el informe pericial médico oficial presentado por el Dr. Saúl Orlando Vega comprueba que la Sra. XXX

posee una “Cicatriz visible HAF, en maxilar derecho (1 cm) 1%, cicatriz visible HAF, esternón (1 cm) 1% Subtotal: 2% Factores de ponderación: Dificultad para las tareas habituales Leve (10%). Amerita recalificación: NO Amerita (0%). Edad: 33 años. $(12\% \times 2\% = 0,24\%)$ 0,24%”, que produce un total de incapacidad de la T.O. de un 2,24%. Por su parte, ante el hecho traumático protagonizado, la prueba pericial médica psiquiatra oficial aportada por el Dr. Esteban José Foddanu acredita que la actora es portadora de “Reacción Vivencial Anormal Neurótica R.V.A.N. con manifestación fóbica Grado II”, que genera una incapacidad del 10% de la T.O. la cual es parcial y permanente, que junto a los factores de ponderación resulta un total del 10,2% de la T.O...”, como fuera descripto más arriba, totalizando un 12,44% de incapacidad de la T.O. Ambos informes médicos revisten pleno valor convictivo al ser imparciales, objetivos, completos, científicamente fundados, como también respaldados en la verificación clínica y psiquiátrica de la actora, con el instrumental adecuado, estudios médicos avalados por las partes y acordes a la normativa aplicable (baremo-decreto n° 659/96 y sus modificatorias), que dan cuenta de la existencia de las dolencias denunciadas en la demanda en forma definitiva, con el porcentaje indicado por los peritos oficiales y con relación directa con el infortunio de marras, sin que hubiere motivos para apartarme del mismo al detentar plena eficacia probatoria. En cuanto a las impugnaciones formuladas por la demandada y al informe médico psiquiatra en disidencia, los mismos recaen en una mera discrepancia valorativa sin evidenciar error alguno a tenor de lo expuesto más arriba, por lo que deben descartarse, otorgando plena eficacia probatoria al informe oficial. **V)** Que, en definitiva, corresponde hacer lugar a la demanda articulada por la Sra. XXX desestimar las defensas articuladas por Swiss Medical ART S.A., al ser responsable del pago de la prestación reclamada en su carácter de aseguradora de la empleadora del actor, y deberá abonarle la prestación establecida en el Art. 14 inc. 2, apartado a) de la LRT, que deberá ser determinada y actualizada bajo los parámetros del decreto 669/19 que modifica el Art. 12 de la ley 24.557, sin que deba adicionarse el 20% del Art. 3 de la ley 26.773, por estar expresamente excluido para los accidentes in itinere (cfr. TSJ en autos “Basualdo, Mario Demetrio c/ Asociart ART S.A.” Sent. n° 172/18, entre otros), que deberá actualizarse conforme el DNU n° 669/19 y sus normas reglamentarias, Resoluciones N° 1039/2019 y 332/2023 emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, ratificado según criterio del TSJ en autos: “Romero Liliana Noemi c/ Asociart S.A.

ART – Procedimiento Declarativo Abreviado- Ley de Riesgos”- recurso de casación- Expte. n° 10409200”, -sentencia n° 73 del 30/05/2024-. A los fines del cálculo de la prestación dineraria y los demás ítems correspondientes a las costas que derivan de la base económica, al no haber cumplimentado la parte actora con el emplazamiento formulado en la AUPP consistente en acompañar el Historial de Remuneraciones de la Anses y/o los Aportes en Línea de Afip, que permite establecer el valor del Ingreso Base Mensual (IBM) de la actora, deberá diferirse su determinación para la etapa de la ejecución de sentencia, una vez que la accionante cumplimente en debida forma con dicha información, acompañando la documentación requerida o, en su defecto, deberá oficiarse a la empleadora de la actora o Afip para que aporten esa información. **VI)** Que, el monto de la condena debe ser satisfecho por la demandada dentro de los siguientes diez (10) días de la notificación del auto aprobatorio de montos, para lo cual se procederá a la apertura de cuenta en Banco de Córdoba. En caso de incumplimiento, devengará un interés moratorio hasta su cancelación equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta la efectiva cancelación (art. 12 ley 24.557 conforme art. 11 ley 27.348). **VII)** Que, las costas deben ser impuestas a la demandada, al ser vencida en la litis (Art. 28 LPT), a excepción de los peritos de control (Art. 49 C.A.), debiendo regularse los honorarios de los peritos médicos oficiales intervinientes, Dr. Saúl Orlando Vega y Dr. Esteban José Foddanu, en el monto equivalente a quince (15) jus, que arriba a la suma de pesos cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis con treinta centavos (\$476.646,30), con más la suma de pesos setenta y un mil cuatrocientos noventa y seis con noventa y cuatro centavos (\$71.496,94) en concepto de aportes previsionales (ley 8577 y sus modif.), para cada uno de ellos. En lo atiente a los honorarios profesionales de los letrados participantes, debe diferirse para cuando haya base económica definitiva de conformidad a los Arts. 31, 33, 36, 39, 49, 97, 125 y cc. ley 9459 y cumplimenten el Art. 27 del C.A. **VIII)** Que, hago mención que a los fines de arribar a la solución adoptada se han valorado y analizado la totalidad de las constancias obrantes en la causa y la prueba diligenciada, habiéndose mencionado aquellas que resultan relevantes a los fines del decisorio (confr. art. 327 CPCC). Por todo ello, **RESUELVO: 1)** Hacer lugar a la demanda incoada por la Sra. XXX y en consecuencia, condenar a la demandada Swiss Medical ART S.A. a abonar a la actora, la prestación del Art. 14, inciso 2) del apartado a), ley 24.557), por

ser portadora de una incapacidad, junto a los factores de ponderación, del 12,44% de la T.O., como consecuencia de padecer de “cicatriz visible HAF, en maxilar derecho y cicatriz visible HAF en esternón” de “Reacción Vivencial Anormal Neurótica R.V.A.N. con manifestación fóbica Grado II”, a causa del accidente in itinere sufrido el día 04/01/2023. **2)** Imponer las costas a la demandada vencida (Art. 28 LPT), a excepción de los honorarios de los peritos de control (Art. 49 C.A.) y, diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para cuando exista base económica definitiva de conformidad a los Arts. 31, 33, 36, 39, 49, 97, 125 y cc. de la ley 9459. Regular los honorarios de los peritos médicos oficiales intervinientes, Dr. Saúl Orlando Vega y Dr. Esteban José Foddanu en la suma de pesos cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis con treinta centavos (\$476.646,30), con más la suma de pesos setenta y un mil cuatrocientos noventa y seis con noventa y cuatro centavos (\$71.496,94) en concepto de aportes previsionales (ley 8577 y sus modif.), para cada uno de ellos. **3)** Procédase oportunamente a la apertura de una cuenta a la vista para uso judicial en la Sucursal Tribunales Córdoba, del Banco Provincia de Córdoba, en la que la obligada al pago deberá consignar el importe correspondiente, con más la suma por cargos mensuales para el mantenimiento de dicha cuenta, pues los mismos integran las costas judiciales. **4)** Comuníquese al Registro Público de Accidentes y Enfermedades Laborales la presente sentencia, a cuyo fin líbrese oficio. **5)** Protocolícese y hágase saber.